

מסורת הש"ס

(א) [תוספת פ"ח,] (ב) [לעיל
נג:], (ג) [לעיל קנ:], (ד) [צ"ל
ותנן], (ה) [לעיל קכב. ע"ש
מכשירין פ"ב מ"ה ע"ש,
(ו) צ"ל ימתין וכו"א במשנה],
(ז) [ר"ת: תניא כוותיה].

הגהות הב"ח

(ח) גב' חוץ לחומה לנו אמר
רביא דיקא ממני: (ט) שם
ומגו כומי לני דת"ר
עיר: (י) רש"י ד"ה ה"ל כל
וכ' הדייתורא דההשכח
מנן: (יא) תוס' ד"ה עטוס
אסיפא קאי ואבא שאול
אהא קאי לשמר כ' יודות:
(יב) ד"ה ה"ל וכו' הימי
מוכח מניה: (יג) בא"ד וליג'
מי כסמין דתנו רבנן רבין
כפ"ה ליג' ליה אלף ה"ג:

הגהות הגר"א

[א] גמ' (דיקא מתני' טו' עד
ה"ג מספיקא שרי) תא"מ:
[ב] שם כוונתה דרבי ז"ל
דשמואל:

מוסף רש"י

ימתין עד כדי שיחמו
חמין. שלא יהנה צמה
שהקדימו להחם בשבת, וכן
בכל מעשה שבת נחמו חכמים
שיעור להמתין לערב בכדי
שיעשו (לעיל קכב.).

רבינו חננאל

קָרובַּ בְּתוֹךְ הַתְּחוּם עָשָׂה לוֹ חֶרֶץ
בְּשִׁבְלֵי נֹכְרִי אִם לִמְכוֹר: גַּב' רַב
אֶמֶר מִמָּקוֹם הַזֶּה יִצְרֹר הַדָּבָר דִּמְמָקוֹס
יִשְׁדוּעַ לָנוּ שְׂאִינֹס שֶׁהֵיוּ בְּצִיטוֹ:
קָרובַּ בְּנוֹ שְׂאִינֹס שֶׁהֵיוּ בְּצִיטוֹ:
וְשִׁמּוּל אֶמֶר חֵיִישֵׁינִ שְׁמָא חוּץ לְחוּמָה
לָנוּ. אֶפְלִינֹה בִּיצֵא מִחוּץ לְעִיר אִם
תּוֹלִין לְהִסִּיר וְאוֹמְרִים שְׁמָא בְּתוֹךְ
הַתְּחוּם לָנוּ עֵרֶב שָׁנָה וְסוֹפְדִין בְּהֵן
בְּחוּמָ"שׁ מִיָּד. וְחֵישֵׁינִ נִמִּי אֲמַרִּין
לְקוּלָּה כְּדִאֲמַרִּין בְּמִס' חֲגִיגָה (דף טו.)
גַּבִּי בְּתוֹלָה שֶׁעִירָהּ חֵישֵׁינִ שְׁמָא
בְּצִמְצוּמֵי עִירָהּ וּמוֹתֶמֶת לִכְהוֹנָה.
וְלִשְׁמֹאל הֵי קֶאֱמֵר מִמֵּנִי לֹא יִסְפֹּד
בְּהֵן יִשְׂרָאֵל אֲלֹ"כִי יֵשׁ לְתוֹלָה שְׁבָאוֹ
מִמָּקוֹס קָרובַּ וְלִאֲפֻקִי יִדְעוּ דִּמְחוּץ
לְתְּחוּם בָּאוּ: ה"ג דִּיקָא מִסְנִי' כּוּוּסִיָּה
דְּשִׁמּוּל וְתֵינִי כּוּוּסִיָּה דְרַב: יִקְרַב
זוֹ יִשְׂרָאֵל דְּתֵלִין מִסְפִּיקָא שְׁמָא
לְצוּרֵךְ נֹכְרִי נִעְשֵׂה: תֵינִי כּוּוּסִיָּה
דְרַב דְּסִפִּיקָא אֲסוּר דְּקִמְנִי מִחֲמָה
עַל מִחֲמָה יִמְעִין בְּכָדִי שִׁחְמוֹ חֲמִין.
וְאוֹת' בְּכָדִי שִׁחְמוֹ חֲמִין מִיָּהָ שְׂרִי
וְהִכָּה נִמִּי לֹא יִסְפֹּד בְּהֵן מִשְׁמַע
לְעוֹלָם הִכָּה מוֹכַחַּא מִילְתָּא אֲבָל
בְּמִרְחָךְ לֹא מוֹכַחַּא מִילְתָּא כּוּלֵי הָאִי
הִואִיל וְאִיכָּה נֹכְרִים: בְּצִמְצוּמֵי קִטְנָה
שֶׁשׁ לְתוֹלָה וְלוֹמֵר מִשְׁמַעֲסִיבָה הוֹחֵמָה
עַל יְדֵי עֲבָדִים וְקוֹמְקוּמִין הִרְבֵּה:
אִם יֵשׁ בָּהּ רִשּׁוּת. אֲדָם חֲשׂוֹב שְׁלִיט:
רוּחַ צֶה. יִשְׂרָאֵל מִיָּד דָּלוֹשׁ לִזְמֹר
מִשְׁמַעֲסִיבָה הוֹחֵמָה חֲמִין לְאִשּׁוֹ נֹכְרִי.
לִישָׁנָה אֲחֵרִינָה גְרִישֵׁין תֵּינִי כּוּוּסִיָּה
דְּשִׁמּוּל וְלֹא גְרִישֵׁין דִּיקָא מִמֵּנִי כו'
עַד מִסְפִּיקָא שְׂרִי וּמֵימֵינִי סִיעֵמְתָּ
לְשִׁמּוּל מִדְּרַבִּי יְהוּדָה דְּתֵלִין לְקוּלָּה

וְלֹשֶׁן זֶה נִרְאֶה לִי עֵינָךְ. וּרְבוּבֵי נִמְלֵא
כַּדֵּי שִׁיעוֹשׁ. נָהִי לָלֶךְ מוֹכֵחַ מִיִּלְתָּח
 נַעֲשֶׂה בְּצִבְלֵי יִשְׂרָאֵל: **אֲרוֹן מֵאֵי אֵימָה**
 דְּמוּכָה לְלֶשֶׁן אוֹתוֹ קֶבֶר נַעֲשֶׂה הָאֵרֶץ

שואל פרק שלשה ועשרים שבת

קנא.

עין משפט
נר מצוה

לָהּ אַ מִיּוֹם סִפְדִּי מִדֶּלֶת
(שָׁמַח) סִמַּח לְאוֹרָן סָה
טוֹשֶׁה אֲרִיחַ סִימֵן שׁו
סִפְדִּי י:
לָהּ בַּ מִיּוֹם סִימֵן שׁו סִמַּח
שׁו טוֹשֶׁה אֲרִיחַ סִימֵן
שׁו סִפְדִּי א:
לָהּ בַּ מִיּוֹם סִימֵן שׁו טוֹר שׁוֹשׁ
סִפְדִּי י:
לָהּ דַּ הַ מִיּוֹם שׁוֹשׁ סִפְדִּי א:
טוֹשֶׁה אֲרִיחַ סִימֵן שׁו
וּסְמָן שׁו סִפְדִּי ח:
לָהּ דַּ הַ מִיּוֹם שִׁיבְהִלֵּי שָׁמַח
הִלְוִי סִמַּח שׁו סִפְדִּי ט:
אֲרִיחַ סִימֵן שָׁמַח סִפְדִּי טו:
בַּ הַ מִיּוֹם שׁו סִימֵן שׁו
טוֹשֶׁה אֲרִיחַ סִימֵן שׁו:
מֵא ט י כ מִיּוֹם שׁו סִימֵן
טוֹר שׁוֹשׁ שׁו סִפְדִּי
דִּי:

בב' ל' מ"י פכ"ו מהל' שנת
הלכה כ' סמוג' שם
עוש"ע אר"ח סימן שיא
סעיף ז:

מוסף תוספות

א. ה"ג רש"י בחד לישנא.
מוס' הרא"ש. ב. כוותיה
דשמואל, דתנן. מוס'
הרא"ש. ג. ודייק מדר'
יהודה דאמר. מוס' הרא"ש.

בינו חננאל (המשך)

ישראל ולמה לא מתקן
 שנים, שביאר, לא
 מביט עליו דניאל מתיכן
 באו, ועד המותר לספוד
 כתיב ביום ראשון ובשאר
 ימי החול לא, ומה
 פירק לו הלל אפילו אם
 מנתה מותו ביום צריך
 להתחנך בכדי שימפורק
 בעד קושיני לרבותה, וכן
 בארון ליסבדו לן מן. ועוד
 ההרבים הללו על צד
 שרובן שיהיה אם על
 כי ארן ויהי גלם מרצ
 להתחנך בכדי לעניין
 חזק מותו לררחה בה
 שמואל ארן חיישני
 שמד חזק לחומה לו.
 יצאנו יאדסרות ואל וקייסל
 ויהיה כדן באיסור
 ההא היחלכת בשמואל
 דודקא מתיחני כותיה,
 דררן מוסכס משרשירי
 כפי ישראל, וגוים ררצ
 בתוכה, ויהיה בה מררצ
 המררצת בשבת אם רוב
 וגוים מותו לררחה
 כפי ישראל ימתינ
 בכדי שימתינ מרצ
 מרצ מתינ, כמנה
 שימתינ חמין. ר' יהודה
 אומר באבטיני קטנה
 ר' שרש ויהי כן מדי,
 ומפרש ר' יצחק מרצ
 כדן יהודה מרצ
 און ארן חשוב שיש לו
 ישעיהו כבדים שממתינ
 לו עשרה קומקובין
 חזק מותו לררחה
 אש לו ארן וחפיו לו
 קבר יקבר בתו ישראל.
 ומקשינן אמאי ארן ישראל
 ימתינ ביה מרצ מדי,
 ימתינ ביה שישעיהו. ומפרש
 דאש כון ביום מותו
 באיסטראט דמוכחא מילתא
 חזק ארן חזק הגוי חנפר
 שרודו לרוב גוים
 חזק להתחנך בכדי שישעיהו.
 חזק אקשינן חזק
 ארן אמא, ומפרק ר' אבהו
 בארן המוטל על הקבר
 שנמצא בארן בקבר.

הָאֵל כֹּל שֶׁאֵין רִשְׁאֵי בַּחֲשִׁיבֹתוֹ רִשְׁאֵי אֲנִי בְּאִמְרֹתוֹ מִיֵּבִיעַ לֵיתִי
תִּימָה הֵא דְכִי פִרְיָן לְעִיל הָאֵל כֹּל שֶׁאִינִי רִשְׁאֵי בְּאִמְרֹתוֹ
אִינִי רִשְׁאֵי בְּחִשְׁבֹתוֹ מִיֵּבִיעַ לֵיהּ מַכְלָל דְּהֵא הוּא תָנָן הֵיכִי הוּא אֲמִי
שֶׁפִּיר אֲעִיג דְּתֵלִי חֲשִׁיבָה בְּאִמְרֵיהּ וְי"ל הֵסֵם שֶׁאִינִי דְלָא הוּא תֵלִי
תֵּנִיא דְלָאָּל תֵּנִיא דְּאִמְרֵיהּ נִמִי תֵּנִיא
לְעִיל לֹא יִחַם אֲדָם לְחֲצִירוֹ שְׂכֹר
לִי פּוֹעֵלִים אֲבָל שֶׁשְׂתָּה תֵּלִי
דְלָאָּל תֵּנִיא דְּהֵיִתֵּר אִמְרֵיהּ לֹא תֵּנִיא
אֲבָל הֵיִתֵּר חֲשִׁבָה תֵּנִיא:

לְעוֹלָם אֲסִיפָא קָא' (ח) דאָמַר רב
יְהוּדָה אֲמַר שְׂמוּאֵל מוֹרֵר
אָדָם לְזוֹמֵר לְחַבִּירוֹ שְׂמוּר לִי פִירוֹת
שְׁבַתְחוּמָךְ. א"ע"פ שְׂהוּא לִזְנוּ יוֹכֵל
לִינֶךְ לְשׁוֹמֵר יְכִי לְזוֹמֵר לְחַבִּירוֹ לְשִׁמְרִי
וּמִתְנִינִי רַבִּי קָאֲמַר כֹּל שֶׁזֶּנִּי זְכָא
בְּאִמְרִיתוֹ כְּגוֹן לִפְקָה עַל עַסְקִי כֻלָּה
וְעַל עַסְקִי מֵת וְיִכּוֹל לְזוֹמֵר לְחַבִּירוֹ
לְעִשׂוֹת לְמַחֵר רִשְׁאִי אֲנִי לְהַחֲשִׁיד עֲלָיו
וּכ"ש מֵה שֶׁזֶּנִּי זְכָא לְזוֹמֵר לְעִשׂוֹת הַיּוֹם
כְּמוֹ שְׂמוֹר לִי פִירוֹת שְׁבַתְחוּמָךְ א"ע"פ
שְׁאִינִי זְכָא לִי עֵס הַיּוֹם דְּלוֹמַר
לְהַחֲשִׁיד עֲלָיו:

עומדת חוץ לתחום
לל אמר אבא שאול
ו רשאי אני להחשיך
על עסקי כלה ועל
זיון ותכריכין ואומרים
שם לא מצאת במקום
יני לא מצאת במנה
ברבי יהודה אומר
לו סכום מקח:
התחום לפקה על
המת להביא לו ארון
חלילין בשבת לא
יכ באו ממקום קרוב
יקבר יקבר בו ישראל
א יקבר בו עולמית:
רב אמר ממקום
אמר חיישינן שמא
הא מחויבין בוניה

א"ב באו ממקום קרוב.
 תימה לרצי מה מהני שגלו
 ממקום קרוב הלל הציאם דרך רה"ר
 ומה לי ארון וקצר שגעוהו שגצ
 ומה לי חלילין שהוצלו דרך רה"ר
 וי"ל דהציא ממקום קרוב לא מהני
 כל כך הבאתו: דיקא מתניתין
 בוותיה דשמואל ב' יקבר בו ישראל
 אלא מספיקא שרי. תימה^א היכי
 מוכיחנא מינה דמספיקא שרי והא
 מוקמינן בה צמודה צאטרטא דלואי
 לצורך נכדי נעשה מיהו אומר
 רצי דל"ג ליה להא דקמי עשו לו
 ארון כו' ול"ג נמי בצמון^ב (ו) מ"ב גס
 צ"י הקונט' ל"ג אלף א"ה דיקא נמי
^ג ממתי' עיר ששאלו הנכדים דרסא
 כו' ומשנה היא בצמסמ מכשירין
 (פ"ג מהנה) ר"ל יהודה אומר אם יש
 זה רשות רוחן זה מיד אלמא תלין
 להמיר כמו כן גבי חלילין יש לתלות
 בהיער ולומר חוץ לחומה לנו. מ"ר:
 וד

כבר מתחתיו ומטילין אותו על החול בשביל שימתין

אֵלֶּה אֲסִיפָא קָאִי. דְּקֹאֲמֵר ת"ק לְהִימָרָא אֲבָל מִתְּסִיךְ הוּא לְשֹׁמֵר
וְחֵמָא אִיהוּ וְשׁוּיָא בִּיהּ כְּלָלָא לְהִבְיָא כָּל כִּיּוּנָא בְּהִן: הָאִי כָּל שְׁאֵנִי
וְכֹחִי לְהַשְׁכִּי עָלָיו וְכֹחִי אֵינִי בְּחֵמָרָתוֹ מִיכְנֵי לִיב. ^(א) דְּהִימָר דְּחֵסִיכָא
מִתְּנָן וְהִימָר דְּאִמְרָה לֹא מִתְּנָן וְהִיכִי מְלִי מִתְּנָא בְּדִלְגָא מִתְּנָא: לְעוֹלָם

הא' כל שאני זכאי
בחיובי כל שאני
רשאי בחיובי מי
קאי אבל מחשיך הוא
בידו האי כל שאני
אני באמירתו מיבעי
ואבא שאול אהא קאי
שמואל "מותר לאדם
פירות שבתחומך וא
שבתחומי וקאמר אב
מודית דמותר אדם
פירות שבתחומך וא
שבתחומי ואימא כל
רשאי אני להחשיך
לאותוי הא דת"ר ^אלהביא בהמה ^בהית
קורא לה והיא באה
יכל שאני זכאי באמיר
עליו ומחשיבין לפקד
עסקי המת להביא לו
לו דך למקום פלוני
פלוני הבא ממקום
הבא במאתים ר' יוחנן
הובלכך שלא יזכי
מתני' ^אמחשיבין לו
עסקי כלה ועל עסקי
ותכריכים יזכיר שהיה
יספור בהן ישראל א
עשו לו ארון וחפרו לו
ואם בשביל ישראל
גמ' מאי ממקום ק
קרוב ממש ושמואל
לקולא כדאמר' במס' חגיגה (דף טו.)

גג צהלה שעיצרה חיישין שמה
באמצע עיצרה ומותרת לכהונה.
ולשמואל הכי קאמר ממני לא יספור
בצון ישראל אלא"כ יש למלות שצאו
ממקום קרוב ולפאוק בידוע דמחוך
למחות כאלו: ה"ג דיקא **מסני** חוסיא
בשמואל וסניא חוסיא דרבי: **קברי**
צו ישראל דחלינן מספיקא שמה
ללורך נכרי נעשה: **סניא** חוסיא
דרבי: דספיקא אסור דקמני מחלה
על מחלה ימתין כדרי שימנו חמין.
ואת"כ כדרי שימנו חמין מיהא שרי
להכא הכי לא יספור צון משמע
לעולם תנא מוכחא מילתא אצל
במרחק לא מוכחא מילתא כולי האי
הואיל ואיכא נכרים: **באמצעי קטנה**.
שיש למלות ולומר משחשיכה הוחמה
על ידי עבדים וקומקומין הרבה:
אחא יש בה **שפוט**. אלס חשוב שליט:
ריוחן צב. ישראל מיד דיש לומר
משחשיכה הוחמה חמין לאותו נכרי.
לישנא אחרינא גרסין דיקא חוסיא
שמואל ולא שפוט' תנא מתי' כו'
עד מספיקא שרי ומיימי סייעמא

לשמואל מדרבי יהודה דתלינן לקולא
 קשרא ליה כיון דמתחז על מחנה דרבי בשביל ישראל וכנסי
 וזבין וז נראה לי עיקר. ורבוני נמי לא גרסי לעיל להא דקדמי עשה
 נ **שבדשי עשעש**. נהי דלא מוכחא מילתא מיניה י"ל שמה שבדשי ישראל נ
 עשעש שבדשי ישראל: **ארון** איכא למימר. להוביח דלא בש
 דמוכח דלשם אותו קבר נעשה הארון: **ברנני** ומדיחין. במי